

1002260-49.2021.8.26.0082

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: DIREITO CIVIL

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... (bin), e estes NÃO possuam QUEIXA DE FURTO/ROUBO, a regularização ficará por conta dos arrematantes. A Cia. não se responsabilizará por restrições judiciais que por ventura venham aparecer no sistema do DETRAN após a venda do veículo, independente das datas dos processos, ficando responsabilidade dos arrematantes proceder com a baixa dessas restrições através de um procedimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Manoel dos Santos Freire, 218, Boituva - SP - cep 18550-073

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002260-49.2021.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002260-49.2021.8.26.0082

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL

Requerente:

Kleber de Oliveira Gama

Requerido:

Otávio Lauro Sodré Santoro Serviços de Leilões e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LILIANA REGINA DE ARAUJO HEIDORN ABDALA

Vistos.

KLEBER DE OLIVEIRA GAMA, já devidamente qualificado(a)(s) nos autos, propôs a presente ação em face OTÁVIO LAURO SODRÉ SANTORO SERVIÇOS DE LEILÕES e SEGURADORA TOKIO MARINE, também já devidamente qualificado(a)(s) nos autos.

Dispensado o relatório por expressa previsão legal, conforme art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e Decido.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, o julgamento antecipado se impõe, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, uma vez que as questões controvertidas são de direito e fato, e a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas. Ademais, é certo que o Juiz é o destinatário da prova, cumprindo somente a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização.

De início, não prospera a alegação de incompetência do Juizado em razão de maior complexidade na instrução probatória, visto ser desnecessária a realização de perícia, e a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Indefiro também a preliminar acerca da ilegitimidade passiva da ré Otávio Lauro Sodré Santoro Serviços De Leilões. Isso porque a empresa participou da relação jurídica ora existente, de modo que possibilitou o praxeamento, colocando o bem em

exposição. Além disso, conforme citado em contestação da parte ré, ela recebeu "somente 5% do valor do bem adquirido em Leilão" (fls. 144/145), o que comprova sua legitimidade passiva.

Ademais, afasto a arguição de decadência. No caso concreto, inexistem vícios a serem conhecidos, uma vez que a origem do veículo como bem sinistrado era de conhecimento prévio, bem como o fato de que o carro seria vendido no estado em que se encontrava, de maneira que a constatação da situação do bem deveria ter sido feita antes da aquisição. Logo, não é caso de aplicação do disposto no artigo 445 do Código Civil.

Por fim, rejeito a preliminar de inexistência de solidariedade, uma vez que se confunde com o mérito.

A ação é improcedente.

O autor alega, em apertada síntese, que em 18/09/2020, arrematou o veículo Mitsubishi Pajero Sport Se - 2002/2002 - PL_Final 8 (738524), Pequena Montagem - Renavam 788121774 - colisão (Preta), Placa: IKU-1H68, Chassi: JMY0RK8602JA00228 N. Interno Cia: J213113066, Vistoria: 738524 (B 02), por meio de Leilão e Lote nº 1955 e 0046, pela quantia de R\$ 11.350,00 (R\$ 1.350,00 era pertinente a despesas e comissão), junto à requerida Seguradora Tokio Marine, conforme nota de venda de fls. 14.

Relata que, realizado o pagamento do preço, em 25/09/2020, a requerida Otávio Lauro Sodré Santoro Serviços De Leilões providenciou um caminhão guincho para levar referido carro à residência do requerente. Na data de 28/09/2020, o requerente contratou outro prestador de serviços de guincho, para transportar o veículo até sua oficina de confiança. Naquele local, em meados de novembro de 2020, foi constatada a falta de várias peças, a inexistência de engrenagem interna do câmbio automático, bem como do chicote elétrico de câmbio, e o fato da bateria ter sido trocada (fls. 21/27). Assim sendo, seria necessária a realização de montagem de câmbio e outros reparos (fls. 03).

Requer a condenação das rés ao ressarcimento dos prejuízos (fls. 15/20) e à indenização por danos morais, visto que afirma que em momento algum fora divulgado pela requerida Otávio Lauro Sodré Santoro Serviços De Leilões referidos danos, sendo a única restrição informada pelas rés se tratar de bem oriundo de colisão e com avarias de pequena monta.

Em contestações (fls. 38/56 e fls. 128/146), as rés impugnaram os pedidos do autor, afirmando que ele tinha ciência de que os bens oriundos de leilão são vendidos no estado em que se encontram, não podendo alegar surpresa em relação ao estado do referido automotor. Defendem que o requerente retirou o veículo da inicial sem realizar qualquer tipo de ressalva, bem como tinha conhecimento que eventuais regularizações seriam de sua responsabilidade.

Pois bem.

A nota de venda de fls. 14 e 66 é clara ao declarar a ciência do autor quanto ao bem arrematado, bem como a isenção das requeridas em eventuais responsabilidades: "O arrematante declara que já promoveu todos os exames e vistorias nos veículos, materiais e/ou imóveis deste leilão, de acordo com os dias, horas e locais determinados nos editais publicados e aceitou adquiri-los, no estado em que se encontram, isentando o Comitente Vendedor/Seguradora e o Leiloeiro de qualquer responsabilidade, inclusive por vícios e/ou defeitos ocultos ou não, conforme as condições de venda."

O formulário disponibilizado pelo Detran quanto à classificação de danos em veículos sinistrados (fls. 62/64) também é claro ao demonstrar que o requerente possuía ciência de que o veículo possuía "danos de média monta" e "danos de grande monta", de maneira que declarou sua anuência ao arrematar o bem no estado em que se encontrava.

O edital de leilão 19555 - 18/09/20 - 11:00 (fls. 73/75) corrobora a tese de que o autor possuía conhecimento das condições do bem arrematado lote 46 (principalmente de tratar-se de bem sinistrado item "7"), bem como de suas responsabilidades quanto a eventuais avarias no mesmo após a arrematação (itens 8 e 9), isentando as requeridas:

"TOKIO MARINE - LOTES: 0032 AO 0064

1 - Para os veículos leiloados pelo comitente Tokio Marine Seguradora S.A, o pagamento de quaisquer débitos do veículo, inclusive multas e IPVA, mesmo que não anunciados em catálogo, sendo anteriores a venda do salvado até o valor de R\$ 300,00 serão por conta do arrematante. A entrega do CRV/CRLV e demais documentos ocorrerá em 30 (trinta) dias úteis. IPVA, DPVAT e Licenciamento 2020 pagos pela Cia.

2 - O Leiloeiro, e o comitente vendedor não se responsabilizam pela regularização de vidros. A regularização do mesmo é de responsabilidade exclusiva do arrematante/comprador;

3 - Caso o número do motor físico informado desses lotes, estejam divergentes do número cadastrado no DETRAN (bin), e estes NÃO possuam QUEIXA DE FURTO/ROUBO, a regularização ficará por conta dos arrematantes. A Cia. não se responsabilizará por restrições judiciais que por ventura venham aparecer no sistema do DETRAN após a venda do veículo, independente das datas dos processos, ficando responsabilidade dos arrematantes proceder com a baixa dessas restrições através de um procedimento judicial conhecido como "Embargos de terceiros";

(...)

ITEM 5 - SOMENTE PARA VEICULOS BLINDADOS SE HOUVER:

5 - O Leiloeiro, e o Comitente Vendedor não se responsabilizam pela Regularização dos Veículos Blindados. A regularização dos veículos blindados é de responsabilidade exclusiva do arrematante/comprador. Veículo blindado sem garantia, e sem certificado de blindagem, regularização, responsabilidade e encargos por conta do comprador; somente poderão comprar se o interessado possuir o CR.

6 - Veículos vendidos como salvados (Pequena e Média Monta), devem ser submetidos, a um laudo de vistoria para fins de transferência e ser liberado a circulação, conforme o termo 120 do Código de Trânsito Brasileiro, vistoria essa no qual serão verificados a presença dos itens de segurança obrigatórios, e seu funcionamento, e a regularidade das características do veículo, atestando a circulação do automóvel;

7 - Veículo sinistrado, com danos de Pequena Monta ou Média Monta, o comprador declara ter ciência da PORTARIA DETRAN/SP Nº1218 DE 25/07/14;

8 - Mecânica sem teste; Veículo vendido no estado, sem garantias quanto a estrutura, funcionamento, características, reparos, reposições, aproveitamento, substituições, sinistros;

9 - Correrão por conta do comprador consoante a condição de venda impressa neste catalogo as providências e regularizações de reprovações e divergências de motor, câmbio, etiquetas, selos, vidros, identificadores, lacração, emplacamento ou qualquer outro item, junto ao DETRAN e CIRETRAN ou empresas credenciadas/emissoras de perícias e laudos ECV e CSV.

9.1 - A seguradora não se responsabiliza por baixa de eventual bloqueio administrativo ou de emplacamento devido necessidade de troca das placas no modelo Mercosul, portanto, caso haja necessidade de troca das placas ou novo emplacamento no veículo, a regularização, encargos e responsabilidade será p/c comprador."

Ainda, a documentação de fls. 109/112 colabora a defesa dos réus quanto às condições de venda no leilão, que, conforme item "2", "os bens são vendidos no estado em que se encontram", bem como reforça a ciência e anuência do autor quanto a possibilidade de verificar as condições do bem antes da compra, pois

"(...)declaram os participantes que vistoriaram ou que puderam vistorias os bens objetos do leilão previamente(...)".

Desta forma, competia ao eventual arrematante (autor), antes de realizado o leilão, na qualidade de interessado, ter solicitado acesso ao bem, acompanhado de mecânico ou técnico especializado, para averiguar o estado em que este se encontrava, ou seja, deveria o arrematante ter se cercado das cautelas de praxe, usualmente tomadas por quem pretende adquirir um bem em leilão, o que não fez.

Se não bastasse, a verificação dos alegados vícios ocorreu após a entrega do bem ao arrematante, de modo que, pelos elementos de prova constantes dos autos, não há como saber se aquele ocorreu antes ou depois da tradição, impossibilitando a perícia, tendo em vista que o veículo já não se encontra mais no mesmo estado em

que estava, quando ocorreu a retirada em 25/09/2020, pois segundo informação contida na inicial, foi realizada diversos reparos no veículo (fl. 06). Assim, diante do conjunto probatório e do que consta dos autos, improcede o pleito ressarcitório deduzido pelo requerente contra as rés.

Nesse sentido:

"Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - veículo arrematado em leilão extrajudicial - quanto ao leiloeiro oficial, ilegitimidade passiva reconhecida - responsabilidade civil do leiloeiro afastada - extinção da demanda sem julgamento de mérito (art. 485 nº VI do CPC/15) - sobre o banco proprietário do carro arrematado, inexistência de vício oculto - autor que não realizou vistoria prévia no veículo, nem procurou o DETRAN sobre possibilidade de transferência do bem, antes de efetuar o lance - informações quanto à responsabilidade e à assunção de riscos devidamente prestadas pelos requeridos - inexistência de vícios no edital - demanda improcedente - sucumbência do requerente - recursos dos réus providos." (TJSP; Apelação Cível 1000593-02.2017.8.26.0233; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibaté - Vara Única; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 29/04/2019)

Ademais, o pedido de reparação por danos morais não merece ser prosperar. Não há demonstração nos autos de ofensas à situação vivenciada pelo autor, de maneira a sustentar a hipótese de aplicação dos danos pleiteados. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem verba sucumbencial nesta fase, na forma do que dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.I.C.

Boituva, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA